

감사결과 처분요구서

【부 서 명】 ▶▶▶▶팀, ♠♠♠♠팀, ◆◆◆◆팀

【제 목】 하도급계약 미통보

【행정상 조치】 시정, 통보

【재정상 조치】 -

【신분상 조치】 -

【지 적 내 용】

1. 현 황

광주광역시도시공사 ▶▶▶▶팀 외 2개 부서는 ♠♠♠♠♠♠♠♠ ○○○지구 조성공사(1공구) 등 4개 현장의 공사를 추진하고 있다.

2. 위법·부당내용

「건설산업기본법」 제2조에 따라 계약명칭에 관계없이 시설물을 설치하는 공사는 건설공사이며, 도급 받은 건설공사를 도급하기 위하여 수급인이 제3자와 체결하는 계약을 하도급이라고 규정하고 있다.

또한 같은법 제29조 및 제32조 등에 따르면 하도급한 수급인은 하도급계약을 체결한날부터 30일 이내에 하도급계약서 등 관련서류를 첨부하여 발주자에게 통보하여야 한다.

그리고 「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침(국토교통부 고시)」 제83조에 따르면 건설 사업관리기술인은 시공자가 통지 등 하도급 관련한 내용을 처리하지 않고 있는 등 불법적인 행위를 하지 않도록 지도하고 이를 인지한 때에는 공사를 중지시키고 발주청에 서면 보고해야 한다.

그런데 ○○○지구 조성공사(1공구) 등 4개 현장의 수급인은 <표>와 같이 전문건설업체와 가설사무실을 설치하는 내용의 계약을 체결하였음에도 이를 발주자에게 미통보 하였고, 4개 현장의 건설사업관리기술인은 하도급계약 미통보 사실을 알지 못하는 등 하도급과 관련한 업무를 소홀히 하였다.

< 표 > 건설공사 하도급 미통보 현황

부서명	공사명	수급인	계약명 (계약형태)	하수급인 (등록업종)	계약금액 (백만원)	최초계약일 (통보일)	사업 관리방식
▶▶▶▶ 팀	♠♠♠♠♠♠♠♠ ○○○ 지구 조성공사(1공구)	▼▼건설(주) 외 4개사	가설사무실 자재납품 및 설치 (자재 납품계약)	(주)○○개발 (금속자봉창호건축물조 립공사업)	113	2023.02.13. (미통보)	건설사업 관리
"	♠♠♠♠♠♠♠♠ ○○○ 지구 조성공사(2공구)	◇◇건설(주) 외 3개사	가설사무실 축조공사 (물품 납품계약)	"	192	2023.05.17. (미통보)	"
◆◆◆◆ 팀	△△△△ △△ △△△△ △△ 단지 공간건축 신축공사	▼▼▼▼ 외 2개사	가설사무실 설치해체 (물품 구매계약)	"	88	2021.02.19. (미통보)	"
♠♠♠ 팀	광주 ☆☆☆☆마을 조성공사	○○○○	가설사무실 설치해체 (물품 구매계약)	"	86	2021.06.02. (미통보)	"

【조치할 사항】

<행정상조치> ▶▶▶▶팀, ♠♠♠♠팀, ◆◆◆◆팀은

「건설산업기본법」 제29조제6항에 따른 통보를 하지 아니한 수급인에 대하여 같은 법 제99조에 따라 과태료 처분을 할 수 있도록 등록관청에 통보하시기 바라며, (시 정)

하도급 관리업무를 소홀히 한 건설사업관리기술인에 대하여 주의 조치하시기 바랍니다(통 보)

붙임 지방공기업 추진사업실태 점검의견서 1부